粉笔直播课

理论讲练-政务处分法与监察法

（笔记）

主讲教师：徐培耘

授课时间：2026.01.07

粉笔事考·官方微信

理论讲练-政务处分法与监察法（笔记）

【答案汇总】

监察法 1-5：DCC×A；6-8：ABCD/ABCD/D

政务处分法 1-5：CCBCA；6-8：B×B

【注意】本节课讲解政务处分法与监察法，对应讲义 261-272 页。政务处分法与监察法是四川的考试特色，在四川事业单位的考纲中明确有，从去年出的新考纲来说考查 1-2 题，若考查 2 道题是一道单选题一道判断题，是中下难度，没有民法、宪法、刑法那么难，掌握清楚课上内容即可，课后复习利用导图和书上的例题，题库中政务处分法只有十多道真题。

第七章　监察法和公职人员政务处分法

第一节　监察法

【解析】监察法：配套宪法中的监察机关。

一、监察委员会概述

（一）性质

各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

【纪委、监委的关系】

纪委：党的纪律检查机关 对党员进行纪律检查

监委：国家的监察机关 对公职人员监察

【解析】监察委员会性质：

1. 各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，专责即专门负责，相当于法院专门负责审判，是审判机关。监察委专门负责监察，在国家机关中只有监

察委负责行使监察权。

2. 纪委、监委的关系：

（1）纪委：党的纪律检查机关，对党员进行纪律检查，纪委不是国家机关。

（2）监委：图中有国徽，国家的监察机关，对公职人员监察。

（3）比如张三是省委常委（党的高级领导干部）兼任副省长。纪委、监察委都可以管张三；李四是非党员，教育局的副局长，此时纪委不管，监察委可以管，因为副局长是公职人员。

（4）关系：纪委（党的机构）和监委（国家机构）是性质不同，合署办公，即两块牌子，一套人马。

（二）机构设置

1. 中华人民共和国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。

2. 国家监察委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，主任由全国人民代表大会选举，副主任、委员由国家监察委员会主任提请全国人大常委会任免。

3. 国家监察委员会主任每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。国家监察委员会对全国人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

4. 国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。

5. 地方各级监察委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，主任由本级人大选举产生，副主任、委员由监察委员会主任提请本级人大常委会任免。地方各级监察委员会对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受其监督。

【解析】机构设置：

1. 中华人民共和国设立国家监察委员会（最高）和地方（省市县）各级监察委员会：监察委员会一共有四级，乡镇中没有监察委。

2. 国家监察委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，主任由全国人民代表大会选举，副主任、委员由国家监察委员会主任提请全国人大常委会任免：由全国人大选举罢免国家监察委员会主任；国家监察委员会的副主任、委员不是

必须经过人大，是由国家监察委员会主任提请，全国人常任免。

3. 国家监察委员会主任每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，国家监察委员会主任由全人大产生，每届任期五年，连续任职不得超过两届。

（1）命题：各级监察委员会主任连续任职不得超过两届（错误），原因：应是国家监察委员会主任，地方监察委主任没有任职要求。

（2）国家监察委员会对全国人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。国家监察委员会由全人大产生，对全人大负责，全人大闭会期间，国家监察委员会对全人常负责，受全人大、全人常的监督。

4. 国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作：上级可以给下级下命令，下级要遵守、服从。法院的上下级是监督关系；检察院的上下级是领导关系。监察委的上下级是领导关系，2018 年之后才有监察委，反贪局原来属于检察院，2018 年成立监察委之后，反贪局划入监察委中，由监察委行使职权，因此监察委是模仿检察院的体制建立起来，上下级也是领导关系。

5. 地方各级监察委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，主任由本级人大选举罢免，副主任、委员由监察委员会主任提请，本级人大常委会任免。

6. 地方各级监察委员会对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受其监督（高频考点）：地方监察委“双负责”，比如县监委按照人民代表大会制度要对县（本级）人大人常负责，上下级是领导关系，领导交办任务要对市监委负责，地方监察委是双负责。检察院也是双负责，既要对本级的人大人常负责，也要对上一级检察院负责，因为上下是领导关系。

二、职权和职责

（一）职权

1. 监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

2. 监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

知识链接

1. 调查人员采取讯问、询问、强制到案、责令候查、管护、留置、搜查、调取、查封、扣押、勘验检查等调查措施，均应当依照规定出示证件，出具书面通知，由二人以上进行，形成笔录、报告等书面材料，并由相关人员签名、盖章。

2. 调查人员进行讯问以及搜查、查封、扣押等重要取证工作，应当对全过程进行录音录像，留存备查。

【解析】职权：

1. 监察委员会依照法律规定独立行使监察权（监察委员会是专责机关），不受行政机关、社会团体和个人的干涉。监察委员会不办理普通违法犯罪。

2. 监察机关办理公职人员职务违法和职务犯罪案件，在具体的办案过程中应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

3. 调查人员采取讯问、询问、强制到案、责令候查、管护、留置、搜查、调取、查封、扣押、勘验检查等调查措施（无需背诵，多选题基本可以全选），均应当依照规定出示证件，出具书面通知，由二人以上进行，形成笔录、报告等书面材料，并由相关人员签名、盖章，都是书面的。

4. 调查人员进行讯问以及搜查、查封、扣押等重要取证工作，应当对全过程进行录音录像，留存备查。命题：监察人员进行所有的调查取证工作都要全程录音录像（错误），原因：重要的调查取证工作，应当对全过程进行录音录像，对不重要的没必要，比如询问相关的当事人（证人、见证人），不怎么重要就不用全过程进行录音录像。

（二）职责

1. 监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

2. 调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

3. 监察机关根据监督、调查结果，依法作出如下处置：

（1）对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，按照管理权限，直接或者委托有关机关、人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉；

（2）对违法的公职人员依照法定程序作出警告、记过、记大过、降级、撤

职、开除等政务处分决定；

（3）对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其直接作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议；

（4）对涉嫌职务犯罪的，监察机关经调查认为犯罪事实清楚，证据确实、充分的，制作起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送人民检察院依法审查、提起公诉；

（5）对监察对象所在单位廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

【解析】职责（重点）：监察委员会有三大职责，分别是监督、调查、处置（多选题）。

1. 监督：对公职人员进行监督。

2. 调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

3. 监察机关根据监督、调查结果，依法作出如下处置（重点）：

（1）对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，按照管理权限，直接或者委托有关机关、人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉：即虽然违法了，但是情况比较轻就不处分了，就进行批评教育、责令检查、诫勉等。

（2）对违法的公职人员依照法定程序作出警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定：关键词“政务处分”。命题：监察委员会作出行政处分（错误），原因：行政处分是公务员的任免机关单位作出，比如财政局的公务员违法，财政局对其进行作出记过处分（行政处分），监察委员会作出的是政务处分。

（3）对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其直接作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议：关键词“问责”，比如某某官员在疫情防控期间严重不作为导致疫情扩散；某某干部对分管领域发生重大的安全事故严重的失职，监察委可以对其作出问责。

（4）对涉嫌职务犯罪的，监察机关经调查认为犯罪事实清楚，证据确实、充分的，制作起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送人民检察院依法审查、提起公诉：监察委和检察院的区别，监察委是调查职务违法犯罪，若真的涉及犯罪，监察委不能直接对其起诉判刑，之后要移送走司法程序，人民检察院提起公

诉，法院进行审查。

（5）对监察对象所在单位廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

知识链接

1. 监察机关经调查，对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的，应当撤销案件，并通知被调查人所在单位。

2. 监察机关在调查贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件过程中，被调查人逃匿或者死亡，有必要继续调查的，应当继续调查并作出结论。

【解析】以判断题形式出现：

1. 监察机关经调查，对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的，应当撤销案件，并通知被调查人所在单位：关键词“撤销案件”。命题：监察机关经调查，对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的，应当免予处分（错误），原因：免予处分的前提是有违法但是符合情形，将处分免除了；此处没有证据证明有违法，直接将案件撤销了。

2. 监察机关在调查贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件过程中，被调查人逃匿或者死亡，有必要继续调查的，应当继续调查并作出结论：被调查人逃匿或者死亡，不能表述为“撤销案件”，比如甲涉嫌严重的职务违法犯罪，逃匿或者死亡，之后要查甲是否有同案犯、赃款赃物，即使逃跑或者死亡不是一律撤销案件，若有必要继续调查要是要继续调查。若证据不足还是作出撤销案件。

三、监察范围和管辖

（一）监察范围

注意：对象是人

监察委员会依法对所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察：

1. 中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；

2. 法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；

3. 国有企业管理人员；

4. 公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；

5. 基层群众性自治组织中从事管理的人员；

6. 其他依法履行公职的人员。

【解析】监察范围：监察委员会依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，监察委不能监察政府，监察委、政府都是平行的国家机关，都是人大产生的，监察委可以监察政府中的公职人员，监察的是人，不是机关，概括为“两公（公务员）三管一其他”。

1. 中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《公务员法》管理的人员：公务员主要指的是机关工作人员，机关是广义的，不仅包括国家机关，还包括党的机关、国家机关、政协机关、民主党派的机关，比如省委书记、县委书记是公务员，属于党的机关；省政协主席、县政协副主席是公务员，属于政协机关。

2. 法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员：比如疾控中心主任，疾控中心属于被授权、被委托从事公务的，疾控中心主任也要受到监察。

3. 国有企业管理人员。命题：国有企业的工作人员都要受到监察（错误），原因：国有企业管理人员，比如张三是中国移动的董事长、总经理、部门主管要受到监察；李四是中国移动的办理宽带普通的业务员不受监察。

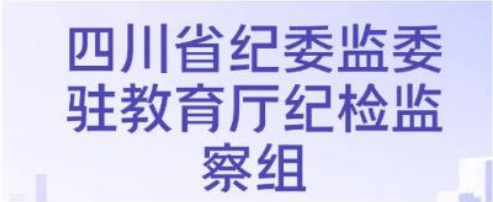
4. 公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员：公办单位的管理人员，比如民办院校的校长不属于监察范围，民办不属于公职。公办中的管理人员，以公立院校为例，公立的校长、院长、后勤处长、招生办主任，属于公立学校的管理人员，要受到监察；公立学校的普通老师不受监察，只是个教书匠。

5. 基层群众性自治组织中从事管理的人员：村居委会中从事管理人员，比如村委会主任、居委会副主任要受监察，老虎苍蝇一起打。村居委会不是国家机关，是基层群众性自治组织，但是里面的管理人员是公职人员，也要受监察。

6. 其他依法履行公职的人员。

知识链接

各级监察委员会可以向本级中国共产党机关、国家机关、中国人民政治协商会议委员会机关、法律法规授权或者委托管理公共事务的组织和单位以及辖区内特定区域、国有企业、事业单位等派驻或者派出监察机构、监察专员。



【解析】各级监察委员会可以派驻或者派出监察机构、监察专员。中央纪委、国家监委可以合署办公，比如中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组；四川省纪委监委驻教育厅纪检监察组。

【活学活用】

1.（多选）下列属于监察机关的监察对象的是（　）。

A.民主派机构和工商业联合会机构的专员

B.国家有企业管理人员

C.公办医疗卫生单位中从事管理的人员

D.村民委员会主任

E.民办高中的校长

【解析】1.E 项：民办高校的校长不受监察，排除。【选 ABCD】

（二）管辖

1.各级监察机关按照管理权限管辖本辖区所涉监察事项。监察机关之间对监察事项的管辖有争议的，由其共同的上级监察机关确定。

2.上级监察机关可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项。

3.上级监察机关可以将其所管辖的监察事项指定下级监察机关管辖，也可以

将下级监察机关有管辖权的监察事项指定给其他监察机关管辖。

4. 监察机关认为所管辖的监察事项重大、复杂，需要由上级监察机关管辖的，可以报请上级监察机关管辖。

【解析】管辖：考查判断题。

1. 各级监察机关按照管理权限管辖本辖区所涉监察事项，监察机关管理本辖区，比如成都市监察委管成都市；四川省监察委管四川省。监察机关之间对监察事项的管辖有争议的，由其共同的上级监察机关确定，比如案件既涉及绵阳市监察委也涉及成都市监察委，管辖有争议的，由上级指定。

2. 上级监察机关可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项：上管下，比如四川省监察委可以办理成都市监察委的监察；四川省监察委可以办理全四川各级监察机关的监察事项。

3. 上级监察机关可以将其所管辖的监察事项指定下级监察机关管辖，也可以将下级监察机关有管辖权的监察事项指定给其他监察机关管辖：即上指下，比如案件原来是四川监察委来管，可以指定给下面的德阳市监察委管辖；案件原来是德阳市监察委管，但是四川监察委不放心，也可以指定给绵阳市监察委来管辖。

4. 监察机关认为所管辖的监察事项重大、复杂，需要由上级监察机关管辖的，可以报请上级监察机关管辖：下请上，比如案件原来是成都市监察委管，但是案件太重大复杂，想送给四川监察委管，此时要报请。

5. 以上本质都体现上下级的领导关系。

（三）衔接

1. 监察机关对于报案或者举报，应当接受并按照有关规定处理。对于不属于本机关管辖的，应当移送主管机关处理。

2. 被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当由监察机关为主调查，其他机关予以协助。

3. 人民法院、人民检察院、公安机关、审计机关等国家机关在工作中发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪的问题线索，应当移送监察机关，由监察机关依法调查处置。

4.职务违法犯罪的涉案人员揭发有关被调查人职务违法犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，有助于调查其他案件的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。

【解析】衔接：

1.监察机关对于报案或者举报，应当接受并按照有关规定处理。对于不属于本机关管辖的，应当移送主管机关处理：比如公职人员涉嫌一般的违法犯罪（盗窃、诈骗、非法集资等）监察委不管，监察机关管的是职务违法犯罪，对于不属于本机关管辖的，应当移送主管机关处理。

2.被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当由监察机关为主调查，其他机关予以协助：既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，监察委办理案件更方便，因为监察委专门办理职务违法犯罪，此时监察机关为主调查，其他机关配合。

3.人民法院、人民检察院、公安机关、审计机关等国家机关在工作中发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪的问题线索，其他的国家机关不能办理职务违法犯罪，应当将案件移送监察机关管辖（即专责），由监察机关依法调查处置。

4.职务违法犯罪的涉案人员揭发有关被调查人职务违法犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索（相当于一种立功），有助于调查其他案件的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议：即在移送检察院的时候可以提出从宽处理，属于程序要求，监察委移送给移送人民检察院时提出从宽处罚的建议要满足程序要求，要经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，防止权力私相授受，下级监察委包庇。

5.此处考查原文（即考查判断），也可以通过案例题考查。案例：

（1）公职人员甲对其妻子家暴，构成严重故意伤害，如何处理：公安立案侦查。

（2）公职人员甲对其妻子故意伤害，经调查是因为妻子欲对丈夫甲严重的贪污行为进行举报，甲为防止泄露而伤害制止其妻子，如何处理：既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌一般违法犯罪的，以监察为主，其他配合。

（3）公安机关在了解公职人员甲涉嫌贪污这一职务犯罪的问题线索后，如

何处理：公安机关不能对贪污立案调查，要移送监察委调查处置。

（4）甲在面对监察委调查时，检举揭发他人查证属实，满足什么手续，监察委在移送检察院可提出从宽处罚的建议；两个程序，监察机关经领导人员集体研究（监察委是集体负责制），并报上一级监委批准。

四、监察权限

【解析】监察权限：主要讲解四个，都涉及人身自由。

（一）强制到案

1. 监察机关根据案件情况，经依法审批，可以强制涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的被调查人到案接受调查。采取强制到案措施，应当按照规定的权限和程序，经监察机关主要负责人批准。

2. 强制到案持续的时间不得超过 12 小时；需要采取管护或者留置措施的，强制到案持续的时间不得超过 24 小时。不得以连续强制到案的方式变相拘禁被调查人。

【解析】强制到案：

1. 监察委通知配合调查，若不听，监察委采取强制手段强制接受调查。比如监察机关已经通知公职人员孙某前来配合调查，但对方无正当理由拒绝到场，监察机关可以采取强制手段让孙某到案接受调查。

2. 监察机关根据案件情况，经依法审批，可以强制涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的被调查人到案接受调查。采取强制到案措施，应当按照规定的权限和程序，强制到案经监察机关主要负责人批准（重点）。

3. 强制到案持续的时间不得超过 12 小时；需要采取管护或者留置措施的，强制到案持续的时间不得超过 24 小时，因此强制到案最长是 24 小时。

4. 强制到案即通知过来但是不过来就上手段（比如让公安机关配合将其抓过来），强制过来接受调查。

（二）留置

1. 适用情形

留置主要是掌握你违法了，但是还有事情要问，而你又涉及重大案件/逃跑/伪造/串供等，才采取留置

被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：

（1）涉及案情重大、复杂的；

（2）可能逃跑、自杀的；

（3）可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的；

（4）可能有其他妨碍调查行为的。

对涉嫌行贿犯罪或共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照前款规定采取留置措施。

【解析】留置：即将其关起来。

1. 适用情形：被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所，即将其关起来。如图是留置室，环境被俗称为“软包”，非常压抑，与外界没有任何联系方式，吃饭、睡觉、上厕所都有两个人看着，可能在此处关一天会受到很大的精神打击，马上就交代事情了。现在取消了“双规”（即规定时间、规定地点交代问题），用留置取代双规。

2. 留置情形（了解即可）：

（1）涉及案情重大、复杂的。

（2）可能逃跑、自杀的。

（3）可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的。

（4）可能有其他妨碍调查行为的。

3. 对涉嫌行贿犯罪或共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照前款规定采取留置措施。即使不是公职人员，但是涉嫌行贿犯罪或共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以一起留置。比如企业家向公职人员行贿，公职人员可以留置，

企业家也可以一起留置；公职人员和家属共同受贿，公职人员可以留置，家属也可以一起留置。

2. 报批报备

监察机关采取留置措施，应当由监察机关领导人员集体研究决定。

设区的市级以下监察机关采取留置措施，应当报上一级监察机关批准。省级监察机关采取留置措施，应当报国家监察委员会备案。

【解析】报批报备：

1. 监察机关采取留置措施，应当由监察机关领导人员集体研究决定。若表述为“主任决定”是错误的。

2. 设区的市级以下监察机关采取留置措施，应当报上一级监察机关批准。省级监察机关采取留置措施，应当报国家监察委员会备案。口诀“市县报批省报备”。监察委共有四级国省市县。

（1）设区的市级以下监察机关采取留置措施，应当报上一级监察机关批准：比如县监察委留置，报市监察委批准；市监察委留置，报省监察委批准。

（2）省级监察机关采取留置措施，应当报国家监察委员会备案，即事后告诉一下。

（3）国家监察委是“天花板”，若留置，既无需报批也无需备案。

3. 留置时间

（1）留置时间不得超过 3 个月。在特殊情况下，可以延长一次，延长时间不得超过 3 个月。

省级以下监察机关采取留置措施的，延长留置时间应当报上一级监察机关批准。

（2）对涉嫌职务犯罪的被调查人可能判处 10 年有期徒刑以上刑罚，监察机关依照前款规定延长期限届满，仍不能调查终结的，经国家监察委员会批准或者决定，可以再延长 2 个月。

（3）省级以上监察机关在调查期间，发现涉嫌职务犯罪的被调查人另有与留置时的罪行不同种的重大职务犯罪或者同种的影响罪名认定、量刑档次的重大

职务犯罪，经国家监察委员会批准或者决定，自发现之日起依照上述（1）的规定重新计算留置时间。留置时间重新计算以一次为限。

【解析】留置时间：

1. 一般：不得超过 3 个月。在特殊情况下，可以延长一次，延长时间不得超过 3 个月，记忆“313”。

2. 省级以下监察机关采取留置措施的，延长留置时间应当报上一级监察机关批准：即报批、报备。

3. 最长留置时间是 14 个月：

（1）一般来说是 3+3。

（2）省级以上监察机关在调查期间，发现涉嫌职务犯罪的被调查人另有与留置时的罪行不同种的重大职务犯罪或者同种的影响罪名认定、量刑档次的重大职务犯罪，经国家监察委员会批准或者决定，自发现之日起依照上述（1）的规定重新计算留置时间。留置时间重新计算以一次为限，即（3+3）×2。

（3）对涉嫌职务犯罪的被调查人可能判处 10 年有期徒刑（绝对重罪）以上刑罚，监察机关依照前款规定延长期限届满，仍不能调查终结的，经国家监察委员会批准或者决定，可以再延长 2 个月，最长留置时间是（3+3）×2+2 个月=14 个月。

（4）主要记忆一般的即可。

4. 其他规定

（1）对被调查人采取留置措施后，应当在 24 小时以内，通知被留置人员所在单位和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。

（2）被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置 1 日折抵管制 2 日，折抵拘役、有期徒刑 1 日。

（3）监察机关采取留置措施，可以根据工作需要提请公安机关配合，公安机关应当依法予以协助。

【解析】其他规定：

1. 对被调查人采取留置措施后，应当在 24 小时以内，通知被留置人员所在

单位和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。命题：一律在 24 小时内通知留置人员的家属单位（错误），原因：有例外。

2. 刑期折抵：被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置 1 日折抵管制 2 日，折抵拘役、有期徒刑 1 日。管制不关押，折抵管制是 1∶2，留置 1 日折抵管制 2 日；拘役、有期徒刑都是关押，折抵是 1∶1，留置 1 日折抵拘役、有期徒刑 1 日。

3. 监察机关采取留置措施，可以根据工作需要提请公安机关配合，公安机关应当依法予以协助。比如此人严重不配合，可以提请公安机关配合，公安机关应当依法予以协助。

4. 答疑：管制指的是不关押，由社区矫正，若折抵管制刑期，折抵管制是 1∶2，留置 1 日折抵管制 2 日；拘役、有期徒刑都是关押是 1∶1，留置 1 日折抵拘役、有期徒刑 1 日。

知识链接

1. 依法应当留置的被调查人如果在逃，监察机关可以决定在本行政区域内通缉，由公安机关发布通缉令，追捕归案。通缉范围超出本行政区域的，应当报请有权决定的上级监察机关决定。

2. 监察机关为防止被调查人及相关人员逃匿境外，经省级以上监察机关批准，可以对被调查人及相关人员采取限制出境措施，由公安机关依法执行。

【解析】

1. 依法应当留置的被调查人如果在逃，监察机关可以决定在本行政区域内通缉，由公安机关发布通缉令，追捕归案。通缉范围超出本行政区域的，应当报请有权决定的上级监察机关决定：若此人跑了要通缉此人，由监察委决定通缉，公安机关发布通缉令，办案权限，公职人员在逃的办案权限在监察委手里，因此是监察委决定，公安机关只是配合，发布通缉令。

2. 监察机关为防止被调查人及相关人员逃匿境外，经省级以上监察机关批准，可以对被调查人及相关人员采取限制出境措施，由公安机关依法执行：办案权限在监察委手里，若限制出境由省级以上监察机关批准，公安机关执行。注意：“以

上、以下”包括本数。

（三）责令候查

1.被调查人涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以对其采取责令候查措施：

（1）不具有《监察法》第二十四条第一款所列情形的（不符合留置条件的）；

（2）符合留置条件，但患有严重疾病、生活不能自理的，系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，或者生活不能自理的人的唯一扶养人；

（3）案件尚未办结，但留置期限届满或者对被留置人员不需要继续采取留置措施的；

（4）符合留置条件，但因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取责令候查措施更为适宜的。

2.采取责令候查措施，应当按照规定的权限和程序，经监察机关主要负责人批准。责令候查最长不得超过 12 个月。

【解析】责令候查：随传随到，相当于刑法中的取保候审，比如犯罪之后此罪比较轻，公安机关让其取保候审，等候公安机关随传随到。

1.责令候查相当于取保候审，若是职务犯罪但是没有将其关起来、留置，监察委让其随传随到。比如公职人员王某虽然符合留置条件，但是患有严重疾病、生活不能自理，此时监察机关经依法审批，可以对其采取责令候查措施，虽然符合留置条件，但患有严重疾病、生活不能自理，经过审批可以责令候查，随传随到。

2.被调查人涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以对其采取责令候查措施：

（1）不具有《监察法》第二十四条第一款所列情形的（不符合留置条件的）。

（2）符合留置条件，但患有严重疾病、生活不能自理的，系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，或者生活不能自理的人的唯一扶养人：概括为人道主义，将此人留置起来不符合人道主义，对其生命、婴儿、对生活不能自理的人的唯一扶养人不符合人道主义要求，要随传随到，不将其关起来。

（3）案件尚未办结，但留置期限届满或者对被留置人员不需要继续采取留

置措施的：留置超期。

（4）符合留置条件，但因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取责令候查措施更为适宜的：特殊情况、办案需要。

3.采取责令候查措施，应当按照规定的权限和程序，经监察机关主要负责人批准（区分：留置是领导人员集体研究决定）。责令候查最长不得超过 12 个月。

知识链接

被责令候查人员应当遵守以下规定：

（1）未经监察机关批准不得离开所居住的直辖市、设区的市的城市市区或者不设区的市、县的辖区；

（2）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在 24 小时以内向监察机关报告；

（3）在接到通知的时候及时到案接受调查；

（4）不得以任何形式干扰证人作证；

（5）不得串供或者伪造、隐匿、毁灭证据。

被责令候查人员违反前款规定，情节严重的，可以依法予以留置。

【解析】

1.被责令候查人员应当遵守以下规定：责令候查是不关起来，但不是完全不管。与刑法中取保候审的规定差不多。

（1）未经监察机关批准不得离开所居住的直辖市、设区的市的城市市区或者不设区的市、县的辖区：即不能离开市县。

（2）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在 24 小时以内向监察机关报告。

（3）在接到通知的时候及时到案接受调查。

（4）不得以任何形式干扰证人作证。

（5）不得串供或者伪造、隐匿、毁灭证据。

2.被责令候查人员违反前款规定，情节严重的，可以依法予以留置。若采取了责令候查手段，但违反规定，可以不责令候查，要将其留置起来。

（四）管护

1.对于未被留置的下列人员，监察机关发现存在逃跑、自杀等重大安全风险的，经依法审批，可以进行管护：

（1）涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的自动投案人员；

（2）在接受谈话、函询、询问过程中，交代涉嫌严重职务违法或者职务犯罪问题的人员；

（3）在接受讯问过程中，主动交代涉嫌重大职务犯罪问题的人员。

2.采取管护措施，应当按照规定的权限和程序，经监察机关主要负责人批准。监察机关采取管护措施的，应当在 7 日以内依法作出留置或者解除管护的决定，特殊情况下可以延长 1 日至 3 日。

【解析】管护：临时性手段或者临时性措施。

1.采取管护措施，应当按照规定的权限和程序，经监察机关主要负责人批准。监察机关采取管护措施的，应当在 7 日以内依法作出留置或者解除管护的决定，特殊情况下可以延长 1 日至 3 日。管护是一种临时性措施。

2.对于未被留置的下列人员，监察机关发现存在逃跑、自杀等重大安全风险的，经依法审批，可以进行管护：关键词“存在逃跑、自杀等重大安全风险”，比如公职人员张某涉嫌严重职务违法犯罪，因其目前未被留置，监察机关发现他有逃跑/自杀的风险，可以对其采取临时性的管护措施，管护也是关起来，只是关的时间短，一般是 7 天，最长是 10 天。若有逃跑、自杀等重大安全风险，监察机关采取管护措施，应当在 7 日以内决定，若解除管护就放了，不解除就依法作出留置。管护是一种临时性措施。

【注意】

1. 监察委概述：

（1）性质：行使国家监察职能的专责机关。区别于党的纪委（党的纪律检查机关）。

（2）机构设置：

①设立国家监察委员会和地方（省、市、县）监察委员会。

②上下级关系：领导关系。

（3）国家监察委员会：

①人员。主任由全国人大选举：连续任职不得超过两届；副主任、委员，主任提请，全国人常任免。

②负责：对全国人大及其常委会负责。

（4）地方监察委员会：

①人员：主任由本级人大选举；副主任、委员。主任提请，本级人常任免。

②负责。对本级人大及其常委会和上一级监察委员会负责双负责。

2. 职权职责：

（1）职权：

①独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

②职权办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

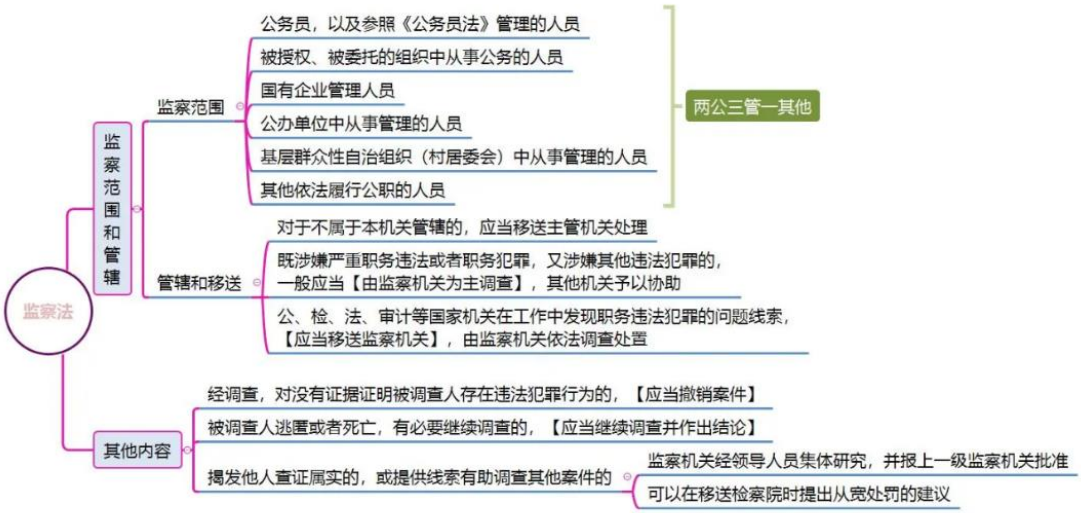
③监察机关的调查人员进行讯问以及搜查、查封、扣押等重要取证工作，应当对全过程进行录音录像，留存备查。不是所有调查取证都要求全过程录音录像，应是重要的取证工作。

（2）职责：

①监督：对公职人员进行监督检查。

②调查：对职务违法和职务犯罪进行调查。

③处置（不同情况分别处置）：有职务违法行为但情节较轻的公职人员。谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察院依法审查、提起公诉向监察对象所在单位提出监察建议。



【注意】

1. 监察范围和管辖：

（1）监察范围（监察委不能监察政府，监察的是公职人员；口诀“两公三管一其他”）：公务员，以及参照《公务员法》管理的人员；被授权、被委托的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织村居委会中从事管理的人员；其他依法履行公职的人员。

（2）管辖：上下级领导关系，可以上管下、上指下。下级要想交给上级管，

需要报请。

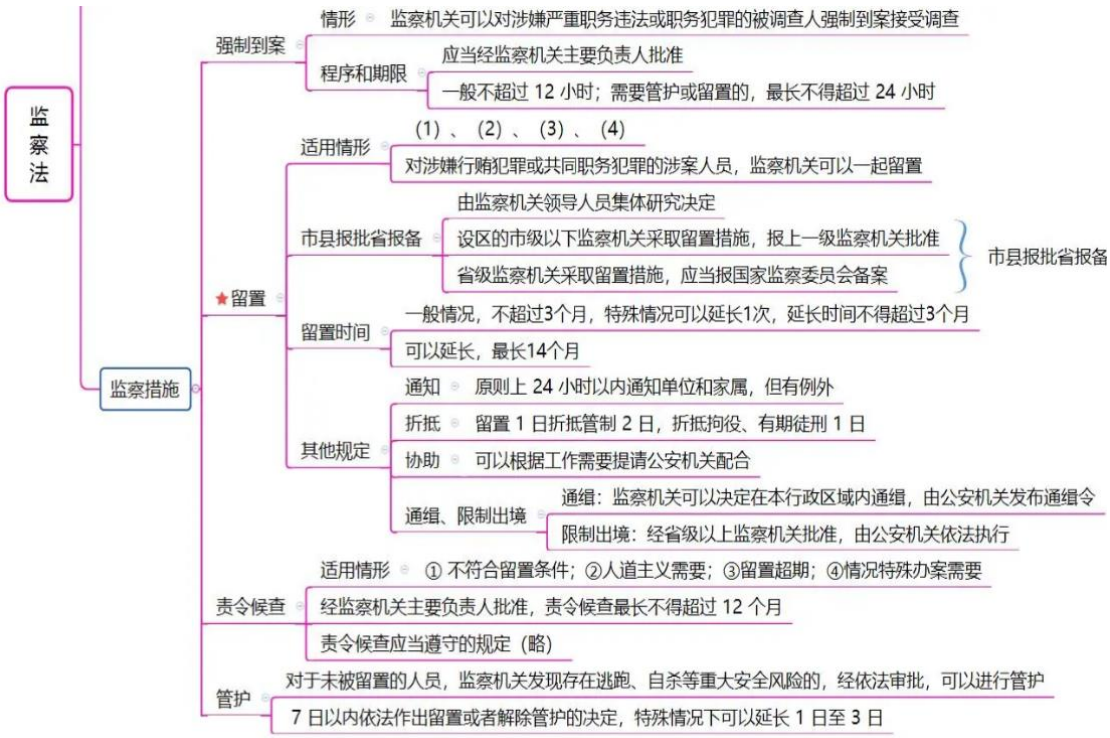
（3）移送（掌握办案权限）：对于不属于本机关管辖的，应当移送主管机关处理；既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当由监察机关为主调查，其他机关予以协助；公、检、法、审计等国家机关在工作中发现职务违法犯罪的问题线索，应当移送监察机关，由监察机关依法调查处置。

2. 其他内容：

（1）经调查，对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的，应当撤销案件。

（2）被调查人逃匿或者死亡，有必要继续调查的，应当继续调查并作出结论。

（3）揭发他人查证属实的，或提供线索有助调查其他案件的：监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准；可以在移送检察院时提出从宽处罚的建议。



【注意】监察措施：

1. 强制到案：

（1）情形：监察机关可以对涉嫌严重职务违法或职务犯罪的被调查人强制

到案接受调查。

（2）程序和期限：应当经监察机关主要负责人批准；一般不超过 12 小时；需要管护或留置的，最长不得超过 24 小时。

2. 管护：有逃跑自杀安全风险，监察委采取临时性的措施（管护），一般 7 天，最长 10 天。7 日以内依法作出留置或者解除管护的决定，特殊情况下可以延长 1 日至 3 日。

3. 留置：

（1）适用情形无需背。对涉嫌行贿犯罪或共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以一起留置。

（2）市县报批省报备：

①由监察机关领导人员集体研究决定。命题：全体人员集体研究（错误），原因：应是领导人员（主任、副主任、委员）集体研究。

②市县报批省报备：设区的市级以下监察机关采取留置措施，报上一级监察机关批准；省级监察机关采取留置措施，应当报国家监察委员会备案。

（3）留置时间：

①一般情况下是“313”：一般情况，不超过 3 个月，特殊情况可以延长 1 次，延长时间不得超过 3 个月。

②可以延长，最长 14 个月。一般情况是“3+3”，按照第三款规定，可以重新计算一次为限，10 年以上的重罪经国家监察委批准延长 2 个月，因此最长 14 个月。

（4）其他规定：

①通知：原则上 24 小时以内通知单位和家属，但有例外（妨碍调查的情形）。

②折抵（抵销）：留置 1 日折抵管制 2 日，折抵拘役、有期徒刑 1 日。

③协助。可以根据工作需要提请公安机关配合。

④通缉、限制出境：

a. 通缉：监察机关可以决定在本行政区域内通缉，由公安机关发布通缉令。

b. 限制出境：经省级以上监察机关批准，由公安机关依法执行。

4. 责令候查：相当于取保候审，要随传随到。

（1）适用情形：不符合留置条件；人道主义需要；留置超期；情况特殊办

案需要。

（2）经监察机关主要负责人批准，责令候查最长不得超过 12 个月。

（3）责令后查应当遵守的规定。

【试题演练】

1.（2024 四川成都·单选）下列关于监察委员会性质和职权的描述正确的是（ ）。

A. 监察委员会独立行使监察权，不对任何机关负责

B. 上下级监察委员会属于监督关系

C. 国企人员不属于监察机关监察的范围

D. 村民委员会从事管理的人员属于监察机关的监察范围

【解析】1. B 项：应是领导关系，排除。C 项：国企人员属于监察对象，排除。【选 D】

2.（单选）下列关于地方各级监察委员会的说法，错误的是（ ）。

A. 地方各级监察委员会由本级人民代表大会产生，负责本行政区域内的监察工作

B. 地方各级监察委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成

C. 地方各级监察委员会主任、副主任由本级人民代表大会选举产生

D. 地方各级监察委员会对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责

【解析】2. 选非题。C 项：副主任是人常任免，当选。D 项：地方监察委是双负责，对本级人大人常、上一级负责，排除。【选 C】

3.（2024 四川省属·单选）根据我国监察法规定，下列人员不属于监察对象的是（ ）。

A. 某国有企业总经理甲

B. 某区人民法院法官乙

C. 某民办高中副校长丙

D.某居民委员会主任丁

【解析】3.选非题。C 项：民办高中不属于公职人员，当选。【选 C】

4.（2025 四川省属 •判断）监察机关在调查政府工作人员胡某涉嫌贪污犯罪的案件过程中，胡某突发疾病死亡，监察机关应终止对胡某的调查。（　）

【解析】4.有必要继续调查的，应当继续调查。【选×】

5.（2022 四川成都 •单选）下列关于我国监察体制的说法，不正确的是（　）。

A.地方各级监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届

B.监察机关采取留置措施，应当由监察机关领导人员集体研究决定

C.原有的行政监察法废除后国务院不再管理监察工作

D.监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约

【解析】5.选非题。A 项：前半句正确；后半句错误，连续任职不超过两届的只有国家监委主任，当选。C 项：监察委 2018 年成立，2018 年之前在国务院下面有监察部，2018 年修改宪法，撤销监察部，成立了监察委，从国务院序列独立出来，排除。【选 A】

6.（2019 四川德阳 • 多选）根据《中华人民共和国监察法》的规定，监察机关履行监察职权过程中能够采取的措施包括（　）。

A.谈话，询问，讯问

B.留置，查询、冻结

C.搜查，调取、查封、扣押

D.勘验检查，鉴定

【解析】6.A 项：调查职务违法犯罪需要谈话，当选。B 项：如是否涉及收受贿赂、贪污受贿等，当选。D 项：如收受名画，会鉴定名画值多少钱，当选。【选 ABCD】

7.（2021 四川省属·多选）下列关于监察委员会的说法正确的有（　）。

A.监察委员会专司国家监察职能，其他任何机关、团体和个人都无权行使监察权

B.监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合、互相制约

C.监察委员会依照法律对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作

D.被调查人员既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当由监察机关为主调查，其他机关予以协助

【解析】7.A 项：监察委是专责机关，专门行使监察权，当选。C 项：反腐败是党内最大的敌人，因此要开展廉政建设和反腐败工作，当选。【选 ABCD】

8.（单选）根据我国《监察法》的规定，下列关于调查取证的说法，正确的是（　）。

A.对被调查人采取留置措施后，一律在二十四小时以内，通知被留置人员所在单位和家属

B.调查人员在进行取证时，应当对全过程进行录音录像，留存备查

C.监察机关采取留置措施，应当由监察机关全体人员研究决定

D.监察机关采取留置措施，可以根据工作需要提请公安机关配合

【解析】8.A 项：有例外，如妨碍调查，排除。B 项：重要的取证工作要录音录像，排除。C 项：不是全体人员，应是领导人员（主任、副主任、委员）集体研究，排除。【选 D】

政务处分法

【解析】政务处分法和监察法配套。

一、政务处分概述

监察机关应当按照管理权限，加强对公职人员的监督，依法给予违法的公职人员政务处分。

公职人员依法履行职责受法律保护，非因法定事由、非经法定程序，不受政务处分。

【知识链接】

1.【行政处分、事业单位处分】公职人员任免机关、单位对违法的公职人员给予处分。处分的程序、申诉等适用其他法律、行政法规、国务院部门规章和国家有关规定。

2.对公职人员的同一违法行为，监察机关和公职人员任免机关、单位不得重复给予政务处分和处分。

【解析】

1.政务处分概述：

（1）监察委对公职人员作政务处分。命题：政务处分和党纪处分相同（错误），原因：党纪处分是党委纪委对党员做出的，如开除党籍、留党察看等。

（2）公职人员依法履行职责受法律保护，非因法定事由、非经法定程序，不受政务处分。政务处分必须讲究事实、证据。

2.知识链接：行政处分、事业单位处分。

（1）公职人员任免机关、单位对违法的公职人员给予处分。处分的程序、申诉等适用其他法律、行政法规、国务院部门规章和国家有关规定。如小张是财政局的公务员，财政局对公务员作出的处分是行政处分。如果甲是事业单位管理人员，事业单位对管理人员作的处分是事业单位处分。

（2）对公职人员的同一违法行为，监察机关和公职人员任免机关、单位不得重复给予政务处分和处分。命题：同一个违法行为，不能重复处分，比如甲是事业单位管理人员，如果只有一个违法行为，单位已经作出事业单位处分，监察委不能再作政务处分。如果监察委给甲作了政务处分，事业单位也不能再对其做事业单位处分。

二、政务处分的种类、后果和适用

（一）种类

警告；记过；记大过；降级；撤职；开除。

（二）处分期间

警告，6 个月；记过，12 个月；记大过，18 个月；降级、撤职，24 个月。

公职人员有两个以上违法行为的，应当分别确定政务处分。

应当给予两种以上政务处分的，执行其中最重的政务处分；

应当给予撤职以下多个相同政务处分的，可以在一个政务处分期以上、多个政务处分期之和以下确定政务处分期，但是最长不得超过 48 个月。

政务处分决定自作出之日起生效，政务处分期自政务处分决定生效之日起计算。

【解析】政务处分的种类、后果和适用：

1. 种类：

（1）警告；记过；记大过；降级；撤职；开除。

（2）注意：没有免职、停职。免职、停职不是处分，只是暂时处理。如某官员犯错，先暂停职务/免职，不是真正的处分，等到调查清楚之后，才会真正作出处分。

2. 处分期间：

（1）警告，6 个月；记过，12 个月；记大过，18 个月；降级、撤职，24 个月。

（2）公职人员有两个以上违法行为的，应当分别确定政务处分。

（3）应当给予两种以上政务处分的，执行其中最重的政务处分。如甲是副局长，作出了警告和撤职的处分，只要执行撤职即可，因为撤职比警告严重。

（4)应当给予撤职以下多个相同政务处分的，可以在一个政务处分期以上、多个政务处分期之和以下确定政务处分期，但是最长不得超过 48 个月。

（5）政务处分决定自作出之日起生效，政务处分期自政务处分决定生效之日起计算。关键词“作出”。命题：政务处分自送达之日起生效（错误），原因：应是作出之日起生效。政务处分是监察委单方面作出的。

（三）处分后果

1. 公务员以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员在政务处分期内，不得晋升职务、职级、衔级和级别；其中，被记过、记大过、降级、撤职的，不得晋升工资档次。

被撤职的，按照规定降低职务、职级、衔级和级别，同时降低工资和待遇。

法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，以及公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，在政务处分期内，不得晋升职务、岗位和职员等级、职称；其中，被记过、记大过、降级、撤职的，不得晋升薪酬待遇等级。被撤职的，降低职务、岗位或者职员等级，同时降低薪酬待遇。

国有企业管理人员在政务处分期内，不得晋升职务、岗位等级和职称；其中，被记过、记大过、级、撤职的，不得晋升薪酬待遇等级。被撤职的，降低职务或者岗位等级，同时降低薪酬待遇。

2. 基层群众性自治组织中从事管理的人员有违法行为的，监察机关可以予以警告、记过、记大过。基层群众性自治组织中从事管理的人员受到政务处分的，应当由县级或者乡镇人民政府根据具体情况减发或者扣发补贴、奖金。

3. 已经退休的公职人员退休前或者退休后有违法行为的，不再给予政务处分，但是可以对其立案调查；依法应当予以降级、撤职、开除的，应当按照规定相应调整其享受的待遇。

【解析】处分后果：

1. 公务员以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员在政务处分期内，不得晋升职务、职级、衔级和级别（不能带病提拔；“病”指处分期间）；其中，被记过、记大过、降级、撤职的，不得晋升工资档次。命题：在所有处分期内都不得晋升工资档次（错误），原因：警告处分不影响涨工资。

（1）被撤职的，按照规定降低职务、职级、衔级和级别，同时降低工资和待遇。

（2）法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，以及公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员（事业单位的管理人员受监察，事业单位的普通工作人员不受监察，按照的是《事业单位处分条例》），在政务处分期内，不得晋升职务、岗位和职员等级、职称；其中，被记过、记大过、降级、撤职的，不得晋升薪酬待遇等级。被撤职的，降低职务、岗位或者职员等级，同时降低薪酬待遇。

（3）国有企业管理人员在政务处分期内，不得晋升职务、岗位等级和职称；

其中，被记过、记大过、级、撤职的，不得晋升薪酬待遇等级。被撤职的，降低职务或者岗位等级，同时降低薪酬待遇。

2. 基层群众性自治组织中从事管理的人员（村、居委会的管理人员）有违法行为的，监察机关可以予以警告、记过、记大过。

（1）命题：村居委会的管理人员违法，监委会的人员可以作出降级、撤职、开除的处分（错误），原因：村居委会的管理人员没有级别、职务，因此处分很特殊，只有警告、记过、记大过。

（2）基层群众性自治组织中从事管理的人员受到政务处分的，应当由县级或者乡镇人民政府根据具体情况减发或者扣发补贴、奖金。村、居委会工作人员的工资是基层政府以补贴的形式发放。

3. 已经退休的公职人员退休前或者退休后有违法行为的，不再给予政务处分，但是可以对其立案调查（因为已经退休，没有公职身份，此时不能再作政务处分，但是可以查）；依法应当予以降级、撤职、开除的，应当按照规定相应调整其享受的待遇。

（四）适用

可以从轻或减轻给予政务处分	①主动交代本人应当受到政务处分的违法行为的 ②配合调查，如实说明本人违法事实的 ③检举他人违纪违法行为，经查证属实的 ④主动采取措施，有效避免、挽回损失或者消除不良影响的 ⑤在共同违法行为中起次要或者辅助作用的 ⑥主动上交或者退赔违法所得的 ⑦法律、法规规定的其他从轻或者减轻情节 公职人员违法行为情节轻微，且具上述情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。

【解析】可以从轻或减轻给予政务处分：满足以下情形之一，可以从轻或减轻政务处分。

1. 主动交代本人应当受到政务处分的违法行为的：比较配合。

2. 配合调查，如实说明本人违法事实的：比较配合。

3. 检举他人违纪违法行为，经查证属实的。

4. 主动采取措施，有效避免、挽回损失或者消除不良影响的。

5. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的：不是主犯。

6. 主动上交或者退赔违法所得的。

7. 法律、法规规定的其他从轻或者减轻情节。

8. 注意：公职人员违法行为情节轻微，且具上述情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。如果情节轻微，本着惩前毖后、治病救人的方针，可以免予或者不予政务处分（前提是有违法，只是情节较轻）。

应当从重给予政务处分	①在政务处分期内再次故意违法，应当受到政务处分的 ②阻止他人检举、提供证据的 ③串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的 ④包庇同案人员的 ⑤胁迫、唆使他人实施违法行为的 ⑥拒不上交或者退赔违法所得的 ⑦法律、法规规定的其他从重情节

【解析】应当从重给予政务处分：满足以下情形之一，应当从重政务处分。

1. 在政务处分期内再次故意违法，应当受到政务处分的：相当于累犯，屡教不改。

2. 阻止他人检举、提供证据的。

3. 串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的。

4. 包庇同案人员的。

5. 胁迫、唆使他人实施违法行为的。

6. 拒不上交或者退赔违法所得的。

7. 法律、法规规定的其他从重情节。

予以开除	①因犯罪被单处或者并处剥夺政治权利的 ②因故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚（含宣告缓刑）的 ③因过失犯罪被判处有期徒刑，刑期超过 3 年的 ④因过失犯罪被判处管制、拘役或者 3 年以下有期徒刑的，一般应当予以开除；案件情况特殊，予以撤职更为适当的，可以不予开除，但是应当报请上一级机关批准 ⑤公职人员因犯罪被单处罚金，或者犯罪情节轻微，人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的，予以撤职；造成不良影响的，予以开除

【解析】予以开除：

1. 因犯罪被单处或者并处剥夺政治权利的：剥夺政治权利即不能参加国家政治生活，因此要开除公职。

2. 因故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚（含宣告缓刑）的。

3. 因过失犯罪被判处有期徒刑，刑期超过 3 年的（重点）。

（1）命题：过失犯罪的都要开除（错误），原因：过失重罪开除；过失轻罪，一般开除，情况特殊的撤职。

（2）刑法中轻罪、重罪的标准是 3 年，3 年以上是重罪，3 年以下是轻罪。

4. 因过失犯罪被判处管制、拘役或者 3 年以下有期徒刑的，一般应当予以开除；案件情况特殊，予以撤职更为适当的，可以不予开除，但是应当报请上一级机关批准。来自于真实案例，比如公职人员甲为了执行公务交通肇事判了 1 年，属于过失轻罪，如果将人开除会很冤枉，此时可以理解为情况特殊，撤销职务，保留公职的身份即可。

5. 公职人员因犯罪被单处罚金，或者犯罪情节轻微，人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的，予以撤职；造成不良影响的，予以开除。

三、政务处分的程序

1. 监察机关对涉嫌违法的公职人员进行调查，应当由 2 名以上工作人员进行。监察机关进行调查时，有权依法向有关单位和个人了解情况，收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供情况。

2. 严禁以威胁、引诱、欺骗及其他非法方式收集证据。以非法方式收集的证

据不得作为给予政务处分的依据。

3. 作出政务处分决定前，监察机关应当将调查认定的违法事实及拟给予政务处分的依据告知被调查人，听取被调查人的陈述和申辩，并对其陈述的事实、理由和证据进行核实，记录在案。被调查人提出的事实、理由和证据成立的，应予采纳。不得因被调查人的申辩而加重政务处分。

4. 调查终结后，监察机关应当根据下列不同情况，分别作出处理：

（1）确有应受政务处分的违法行为的，根据情节轻重，按照政务处分决定权限，履行规定的审批手续后，作出政务处分决定；

（2）违法事实不能成立的，撤销案件；

（3）符合免予、不予政务处分条件的，作出免予、不予政务处分决定；

（4）被调查人涉嫌其他违法或者犯罪行为的，依法移送主管机关处理。

5. 决定给予政务处分的，应当制作政务处分决定书。政务处分决定书应当及时送达被处分人和被处分人所在机关、单位，并在一定范围内宣布。

【解析】政务处分的程序：

1. 立案（职务违法犯罪由监察委立案）→调查（2 名以上工作人员进行；不能用非法手段收集证据）→先告知（准备作出政务处分，要告知其作出政务处分的依据、事实认定），再听取（听取被调查人的陈述和申辩；告知和听取在作出政务处分决定之前；不能因为陈述申辩，加重处分）→作出处分决定→送达处分决定书。

2. 调查终结后，监察机关应当根据下列不同情况，分别作出处理：

（1）确有应受政务处分的违法行为的，根据情节轻重，按照政务处分决定权限，履行规定的审批手续后，作出政务处分决定。

（2）违法事实不能成立的，撤销案件：根本没有违法，撤销案件。

（3）符合免予、不予政务处分条件的，作出免予、不予政务处分决定：有违法但是符合条件（情节轻微），作出免予、不予政务处分决定。

（4）被调查人涉嫌其他违法或者犯罪行为的，依法移送主管机关处理。

3. 决定给予政务处分的，应当制作政务处分决定书（政务处分决定，作出后

生效）。政务处分决定书应当及时送达被处分人和被处分人所在机关、单位，并在一定范围内宣布。

【知识链接】

公职人员违法取得的财物和用于违法行为的本人财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由监察机关没收、追缴或者责令退赔；应当退还原所有人或者原持有人的，依法予以退还；属于国家财产或者不应当退还以及无法退还的，上缴国库。

【解析】公职人员违法取得的财物和用于违法行为的本人财物，除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的，由监察机关没收、追缴或者责令退赔；应当退还原所有人或者原持有人的，依法予以退还；属于国家财产或者不应当退还以及无法退还的，上缴国库。如公职人员索贿（主动问百姓要钱），不会一律上缴国库，要退还给原所有人。如果是侵吞国家财产、收受不法贿赂，则会上缴国库。

四、复审、复核

1. 监察对象对监察机关作出的涉及本人的处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起 1 个月内，向作出决定的监察机关申请复审，复审机关应当在 1 个月内作出复审决定。

2. 监察对象对复审决定仍不服的，可以在收到复审决定之日起 1 个月内，向上一级监察机关申请复核，复核机关应当在 2 个月内作出复核决定。

3. 复审、复核期间，不停止原政务处分决定的执行。公职人员不因提出复审、复核而被加重政务处分。

【解析】复审、复核：内部救济。

1. 命题：公职人员对政务处分不服，可以去法院起诉（错误），原因：只能内部救济，为了保护公职人员，如果去法院起诉，赢了也无法在本单位待下去。

2. 先复审，再复核：重点是各自找谁，时间不重要。

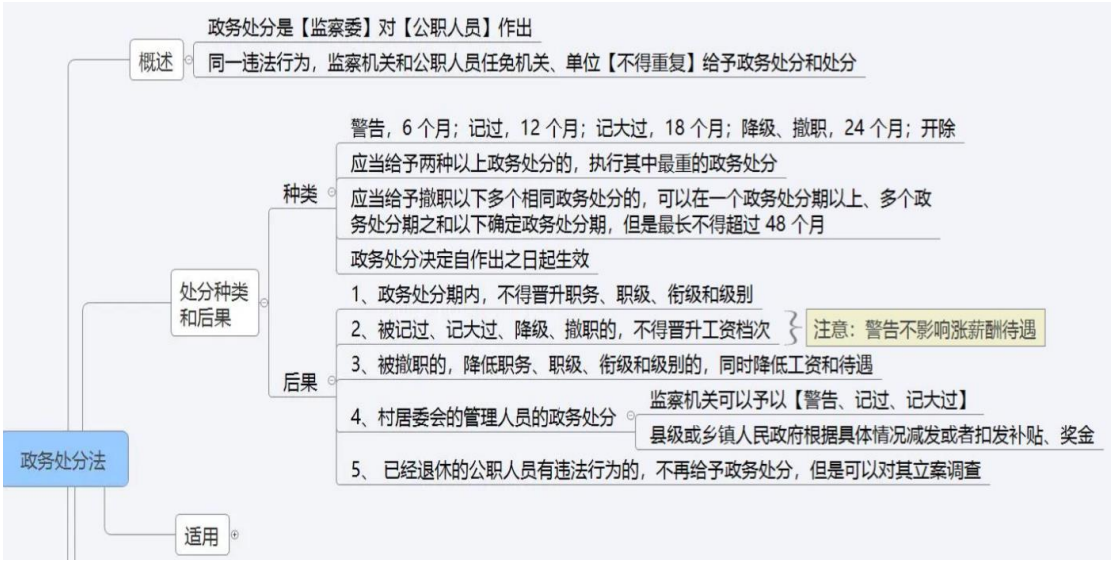
（1）监察对象对监察机关作出的涉及本人的处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起 1 个月内，向作出决定的监察机关申请复审，复审机关应当在 1

个月内作出复审决定。复审找原监察机关。

（2）监察对象对复审决定仍不服的，可以在收到复审决定之日起 1 个月内，向上一级监察机关申请复核，复核机关应当在 2 个月内作出复核决定。

（3）复审、复核期间，不停止原政务处分决定的执行。公职人员不因提出复审、复核而被加重政务处分。

3. 县监委给公职人员甲作出了处分，甲找县监委复审，如果对复审不服，找市监委复核。



【注意】

1，概述：

（1）政务处分是监察委对公职人员作出。任免机关作出的是行政处分/事业单位处分。

（2）同一违法行为，监察机关和公职人员任免机关、单位不得重复给予政务处分和处分。

2. 处分种类和后果：

（1）种类：没有免职、停职。

①警告，6 个月；记过，12 个月；记大过，18 个月；降级、撤职，24 个月；开除。

②应当给予两种以上政务处分的，执行其中最重的政务处分。比如甲犯了两个错，分别作出警告和撤职的处分，其中撤职能够覆盖警告的效果，因此执行最

重的政务处分即可。比如甲犯了多个罪，分别判处无期徒刑、死刑，直接判处死刑即可。

③应当给予撤职以下多个相同政务处分的，可以在一个政务处分期以上、多个政务处分期之和以下确定政务处分期，但是最长不得超过 48 个月。

④政务处分决定自作出之日起生效。

（2）后果：

①政务处分期内，不得晋升职务、职级、衔级和级别。

②被记过、记大过、降级、撤职的，不得晋升工资档次。注意：警告不影响涨薪酬待遇，也不能晋升职务级别。

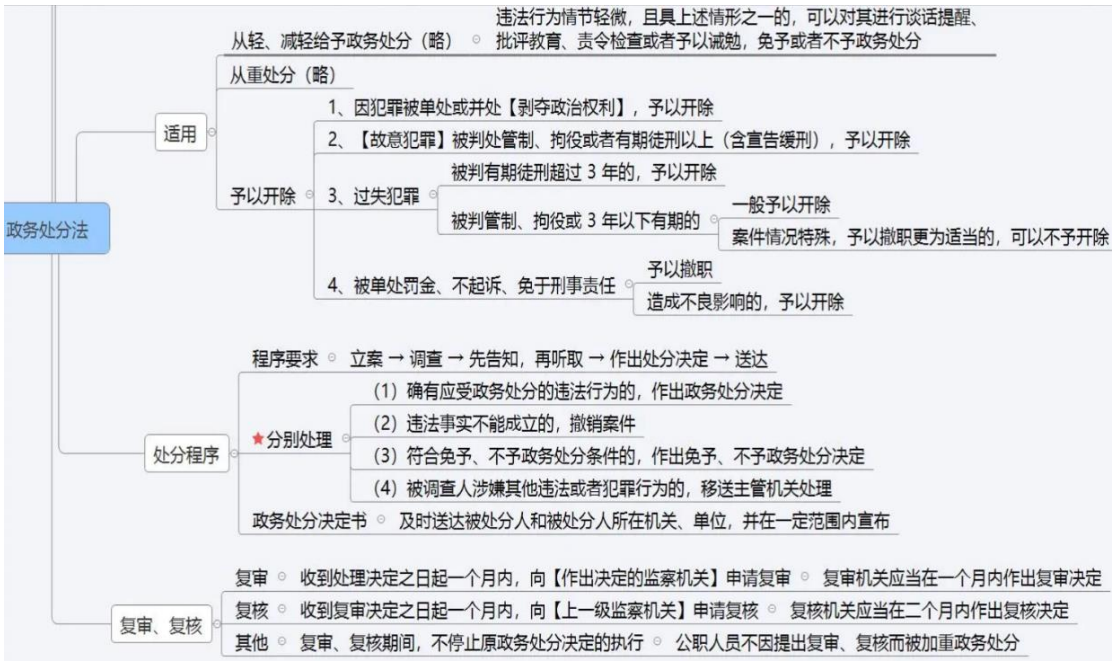
③被撤职的，降低职务、职级、衔级和级别的，同时降低工资和待遇。降级、撤职的处分期是 24 个月，处分期满，原职务级别不能恢复。

④村居委会的管理人员的政务处分：

a. 监察机关可以予以警告、记过、记大过。

b. 县级或乡镇人民政府根据具体情况减发或者扣发补贴、奖金。

⑤已经退休的公职人员有违法行为的，不再给予政务处分，但是可以对其立案调查。



【注意】

1. 适用：

（1）从轻、减轻给予政务处分（满足情形，可以从轻、减轻给予政务处分）：违法行为情节轻微，且具上述情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。

（2）从重处分（满足情形，应当从重政务处分）。

（3）予以开除：

①因犯罪被单处或并处剥夺政治权利，予以开除。

②故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上（含宣告缓刑），予以开除。

③过失犯罪（重点）：被判有期徒刑超过 3 年的，予以开除；被判管制、拘役或 3 年以下有期的，一般予以开除，案件情况特殊，予以撤职更为适当的，可以不予开除。

④被单处罚金、不起诉、免于刑事责任：予以撤职；造成不良影响的，予以开除。

2. 处分程序：

（1）程序要求：立案→调查→先告知，再听取→作出处分决定→送达。

（2）分别处理：

①确有应受政务处分的违法行为的，作出政务处分决定。

②违法事实不能成立的，撤销案件。

③符合免予、不予政务处分条件的，作出免予、不予政务处分决定。前提是有违法，但是符合情形。

④被调查人涉嫌其他违法或者犯罪行为的，移送主管机关处理。

（3）政务处分决定书。及时送达被处分人和被处分人所在机关、单位，并在一定范围内宣布。

3. 复审、复核：

（1）复审收到处理决定之日起一个月内，向作出决定的监察机关申请复审。复审机关应当在一个月内作出复审决定。

（2）复核收到复审决定之日起一个月内，向上一级监察机关申请复核。复核机关应当在二个月内作出复核决定。不能行政诉讼。

（3）其他。复审、复核期间，不停止原政务处分决定的执行。公职人员不因提出复审、复核而被加重政务处分。

【试题演练】

1.（2022 四川成都·单选）根据《公职人员政务处分法》，下列人员不属于公职人员的是（　）。

A.甲是 A 省九三学社公务员　　B.乙是大型国有企业的经理

C.丙是某民办小学的校长　　D.丁是某村的村支书

【解析】1.选非题。【选 C】

2.（单选）根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》，下列说法错误的是（　）。

A.政务处分的对象不仅包括公务员，也包括国有企业管理人员

B.政务处分不同于党纪处分

C.政务处分决定由监察机关依法作出，也可以由公职人员任免机关、单位作出

D.对公职人员的同一违法行为，监察机关和公职人员任免机关、单位不得重复给予政务处分和处分

【解析】2.选非题。B 项：党纪处分由党组织作出（党委、纪委），排除。C 项：如果是任免机关单位作则是行政处分/事业单位处分，如果是公务员则是行政处分，如果是事业单位工作人员，则是事业单位处分，当选。【选 C】

3.（单选）《中华人民共和国公职人员政务处分法》规定，“记过”政务处分的期限是（　）。

A.6 个月　　B.12 个月

C.18 个月　　D.24 个月

【解析】3.C 项：18 个月是记大过，排除。【选 B】

4.（单选）根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》，已经退休的公职人员退休前或者退休后有违法行为的，不再给予政务处分，但是可以对其（　）。

A.打击报复　　B.监视居住

C.立案调查　　D.拘捕审问

【解析】4.B、D 项：属于刑法中的内容，排除。【选 C】

5.（单选）根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》，公职人员有以下情形之一的，不应当从重给予政务处分的是（　）。

A.在共同违法中起次要或辅助作用的

B.在政务处分期内再次故意违法，应当受到政务处分的

C.串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的

D.包庇同案人员的

【解析】5.选非题。A 项：可以从轻或减轻政务处分，当选。B、C、D 项：都是从重处分，排除。【选 A】

6.（2025 四川选调·单选）根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》，下列处分不恰当的是（　）。

A.某税务局副局长，伪造个人学历材料，受到记大过处分

B.某国企总经理受到警告处分，处分期间不得晋升薪酬待遇等级

C.某村委会主任受到记过处分，其所在乡政府据此扣发其当月奖金

D.某民警因过失犯罪，被判处五年有期徒刑，所在单位给予其开除处分

【解析】6.选非题。B 项：警告不影响涨工资，当选。【选 B】

7.（2025 四川省属·判断）公职人员王某被举报玩忽职守，监察机关立案调查后认定违法事实不能成立，王某应被免于政务处分。（　）

【解析】7.免于处分的前提是有错误，但是免除了，本题应当撤案处理。【选×】

8.（单选）某县人民检察院检察员尹某因职务违法被该县监察委员会给予政务处分，尹某对该处分不服，则他的正确做法是（　）。

A.在收到处分决定之日起一个月内，向该县检察院申请复审

B.在收到处分决定之日起一个月内，向该县监察委员会申请复审

C.在收到处分决定之日起一个月内，向上一级监察委员会申请复核

D.在收到处分决定之日起一个月内，向该县人民法院提起行政诉讼

【解析】8.B 项：复审找原监察委，当选。C 项：先复审，再复核，应当是在收到复审决定书之日起一个月内，向上一级监察委员会申请复核，排除。【选 B】

【注意】

1.国家监察委员会主任由全国人常选举罢免（错误），原因：主任是一把手，必须经全国人大选举罢免。

2.上级监察委员会领导下级监察委员会的工作（正确）。

3.国有企业的工作人员都要受到监察（错误），原因：应是管理人员。

4.地方各级监察委员会对本级人大及其常委会和上一级监察委员会负责（正确），原因：双负责。

5.监察机关经调查，对没有证据证明被调查人存在违法犯罪行为的，应当免予处分（错误），原因：应是撤案处理。

6.监察机关采取留置措施，应当由监察机关主要负责人批准（错误），原因：应是领导人员集体研究。

7.基层群众性自治组织中从事管理的人员有违法行为的，监察机关可以作出降级、撤职、开除处分（错误），原因：应是警告、记过、记大过。

8.对公职人员的同一违法行为，监察机关和公职人员任免机关、单位可以重复给予政务处分和处分（错误），原因：不能重复处分。

9.公职人员在政务处分期内，不得晋升职务、职级、级别和工资档次（错误），原因：多了工资档次，警告处分不影响涨工资。如果删掉“工资档次”则正确。

10.监察对象对涉及本人的处理决定不服的，可以在收到处理决定之日起 1 个月内，向上一级的监察机关申请复审（错误），原因：应是原监察委/作出政务处分决定监察委。

遇见不一样的自己

Be your better self